

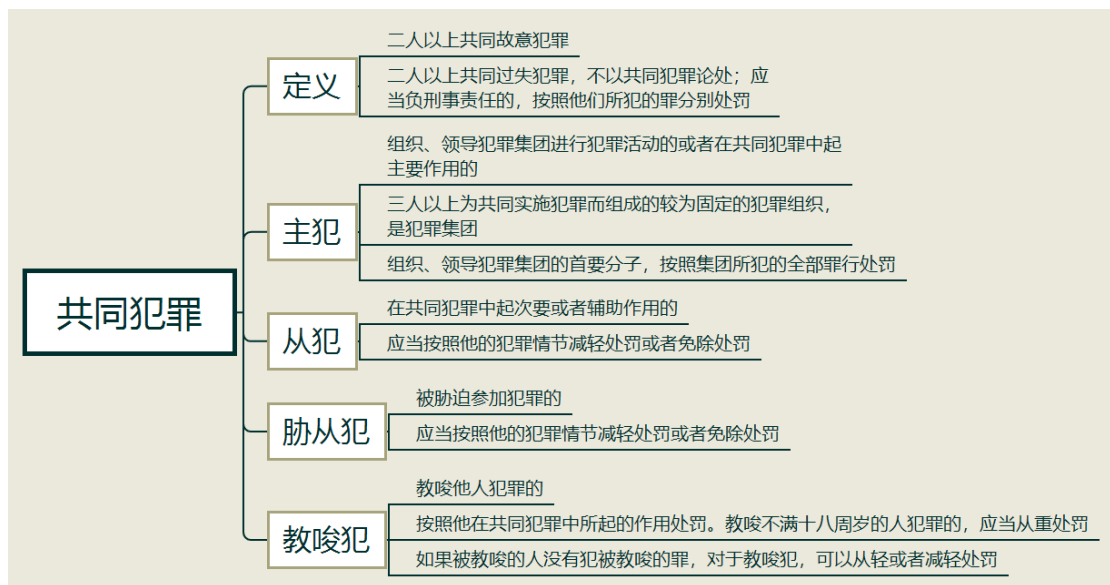
法律常识

Day21: 刑法-共同犯罪

【学习重点】共同犯罪的认定，胁从犯、教唆犯的处罚

【建议用时】30 分钟以内

【重要考点导图梳理】



【填空练习】

1. 共同犯罪指的是二人以上共同_____犯罪。
2. _____指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的人。
3. 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是_____。
4. 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是_____。
5. 被胁迫参加犯罪的，是_____。

（答案见思维导图，请回归导图比对记忆。）

【快速判断】

1. 二人以上共同过失犯罪的，以共犯论处。
2. 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
3. 对于从犯，应当从轻、减轻处罚。
4. 被胁迫参加犯罪的，应当比照主犯减轻或者免除处罚。
5. 教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

6.如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，应当免除处罚。

（答案：1.错误；2.正确；3.错误；4.错误；5.正确；6.错误。温故知新，强化记忆，具体错误在何处，请回归导图认真比对哦！）